Ordinacions i reglaments

Decret

Decret del 28-9-2023 d'aprovació del Reglament que regula la formació del personal del Comú d'Encamp.

Exposició de motius

La modernització de les administracions públiques implica gestionar canvis d'estructures organitzatives i de funcionament, i a la vegada nous projectes que constitueixen una millora en la qualitat del treball i la prestació del servei públic. Acompanyar les persones en aquests processos de canvi ha de permetre construir una administració més eficient, simplificada i racionalitzada.

Aquests reptes de modernització de l'administració pública, i en particular la del Comú d'Encamp, s'han de fonamentar en disposar de capital humà millor format i capacitat per exercir la seva tasca, en un entorn organitzatiu cada vegada més flexible i amb les eines de gestió adequades. Alhora, juntament amb la carrera professional com a instrument que completa el cercle del desenvolupament professional de la persona i de la pròpia Corporació, la formació ha de marcar el camí que ha de seguir el procés d'evolució dels treballadors en l'àmbit de l'Administració comunal.

Així, el repte de futur és assegurar, mitjançant uns sistemes adequats de gestió de persones, la capacitació dels treballadors per fer front als canvis organitzatius i de millora competencial continuada.

El procés relatiu a la formació té com a objectiu poder disposar, d'efectius suficients i de forma permanent, de persones competents i motivades per realitzar el treball necessari, posant en situació de valorar les seves capacitats, en relació amb un nivell de rendiment i de qualitat adequats, un cost compatible amb el context econòmic i un clima social, el més favorable possible.

Es considera el diagnòstic i la identificació de les necessitats de formació com la pedra angular sobre la qual s'ha d'assentar el Pla de Formació, un element o instrument de planificació i millora de la gestió de la formació i un procés capaç de contrastar les necessitats reals de l'organització en el seu àmbit d'adquisició de competències.

Per donar sentit a aquest repte, la Corporació, a través del Departament de Recursos Humans, proporciona l'estratègia formativa general amb la finalitat de regular els aspectes relatius a la formació del personal adscrit al Comú d'Encamp i de contribuir a ampliar, de manera racional i objectiva, el desenvolupament competencial de les persones que s'integren dins de cada lloc de treball. Tanmateix, és responsabilitat del treballador cercar i proposar aquelles accions formatives que li permetin actualitzar i millorar el seu desenvolupament professional i li serveixin com a base per al seu creixement personal.

Si bé l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp vigent reconeix els drets i deures dels treballadors amb relació a la formació, la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i les seves modificacions posteriors, situa la formació com a element fonamental en la vida de la funció pública i l'emmarca en un model de gestió global per competències. Aquest, reconeix el creixement de les persones en els seus llocs de treball, planifica i guia el seu desenvolupament. En definitiva, una major capacitació i rendiment de les persones ha de poder revertir en l'èxit organitzatiu i de professionalització del mateix Comú d'Encamp.

El capítol primer estableix els objectius subjacents a la planificació de la formació perquè aquesta esdevingui un instrument de gestió sistemàtica en l'àmbit dels recursos humans que el Comú d'Encamp té a disposició. Alhora, es defineix l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament amb relació a les diferents relacions

Dipòsit legal: AND.2-2015

d'ocupació entenent la formació com una part essencial del desenvolupament del treball que contribueix favorablement en la qualitat de la prestació del servei.

El capítol segon defineix les tipologies de la formació que poden ser prioritàries o complementàries, planificades o no planificades i relacionades o no, amb el lloc de treball. També, poden ser formacions generals o específiques i de caràcter intern o bé extern. Aquesta categorització ha de facilitar la planificació de les accions formatives i ordenar-les en funció d'una prioritat preestablerta així com de la disponibilitat pressupostària.

El capítol tercer estipula el marc general de la formació en el qual es defineix, per una banda, el Pla Integral de Formació com a instrument de gestió ordenada i coherent de les accions formatives prioritàries i, per l'altra, els responsables de gestionar-lo, les etapes a seguir per a la seva elaboració i supervisió. Per últim, s'especifiquen els tipus d'accions formatives i els paràmetres, així com el procediment de registre de les mateixes.

El capítol quart regula la gestió pròpia de la formació i com aquesta es desenvolupa, indicant com s'originen les necessitats formatives, com s'avaluen i quin procediment de registre se'n fa, aportant indicadors clau per al Comú d'Encamp els quals han de servir per millorar la qualitat de la mateixa. També queda definit en aquest apartat el còmput de les hores d'assistència a la formació.

El capítol cinquè regula el procediment administratiu que ha de seguir una acció formativa, des de la creació de l'expedient, el procediment de demanda d'una formació no planificada, l'atorgament de l'autorització d'una formació, fins a la tramitació del pagament i el control d'assistència. Per últim, el finançament de la formació segons la tipologia formativa i la necessitat d'establir-ne una permanència mínima.

El capítol sisè determina els drets i deures del personal del Comú d'Encamp amb relació a la formació en general.

En annex s'adjunten els diferents models necessaris tant per la sol·licitud i memòria de justificació d'una formació, com la documentació per valorar el nivell de satisfacció, de transferibilitat al lloc de treball, de justificació d'absència així com les condicions d'amortització i permanència.

Ateses les consideracions esmentades, el Comú d'Encamp en la seva sessió de Consell celebrada el dia 28 de setembre del 2023, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S'aprova el Reglament que regula la formació del personal del Comú d'Encamp,

Índex

Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Objecte i finalitat
Article 2. Àmbit d'aplicació
Capítol segon. Tipologies de formació
Article 3. Formació prioritària
Article 4. Formació complementària
Article 5. Formació planificada i formació no planificada
Article 6. Formació relacionada i formació no relacionada amb el lloc de treball
Article 7. Formació general i formació específica
Article 8. Formació interna i formació externa
Capítol tercer. Marc general de la Formació
Article 9. Pla Integral de Formació
Article 10. Accions formatives
Article 11. Registre de les accions formatives
Capítol quart. Gestió de la formació
Article 12. Desenvolupament de la gestió de formació
Article 13. Memòria anual de les accions formatives
Article 14. Avaluació de l'acció formativa

Dipòsit legal: AND.2-2015

Capítol cinquè. Procediment administratiu
Article 15. Expedient de formació
Article 16. Procediment d'una demanda de formació no planificada
Article 17. Atorgament de l'autorització de la formació
Article 18. Tramitació del pagament
Article 19. Control d'assistència
Article 20. Finançament segons tipologia formativa
Article 21. Finançament subjecte a contracte o permanència
Capítol sisè. Drets i Deures
Article 22. Drets
Article 23. Deures
Disposició addicional primera
Disposició addicional segona
Disposició derogatòria
Disposició final
Annex I. Sol·licitud de formació i memòria justificativa de l'acció formativa
Annex II. Qüestionari de satisfacció
Annex III. Qüestionari de transferibilitat
Annex IV. Absència de la formació
Annex V. Condicions d'amortització i permanència

Reglament que regula la formació del personal del Comú d'Encamp

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. *Objecte i finalitat*

El present reglament té per objecte regular la formació del personal del Comú d'Encamp amb la finalitat de garantir la capacitació i perfeccionament professional per l'acompliment de les seves funcions tenint en compte les competències professionals de cada lloc de treball.

La planificació i desenvolupament de la política formativa del Comú d'Encamp té per objectiu:

a) capacitar els treballadors perquè desenvolupin eficaçment les funcions d'un lloc de treball,

b) actualitzar els coneixements dels treballadors en funció dels canvis que es produeixen per innovacions tecnològiques i de gestió,

c) promoure el desenvolupament personal i professional dels treballadors públics per assolir els objectius organitzatius,

d) augmentar el grau de correlació existent entre el que el personal pot oferir a partir de les aptituds, les actituds i les experiències acumulades i el que és exigit per al desenvolupament del lloc de treball,

e) consolidar la formació com una font de millora i de satisfacció professional pel correcte desenvolupament de la carrera professional horitzontal i vertical, alhora que es cobreixen les necessitats pròpies dels llocs de treball,

f) dissenyar una formació ajustada a les necessitats específiques del Comú d'Encamp,

g) augmentar els nivells de qualitat en serveis i processos,

h) facilitar l'aplicació de nous mètodes i sistemes d'organització i gestió,

i) integrar, motivar i millorar el compromís amb els objectius de l'organització,

j) incloure tots els actors de la formació en el procés de decisió i control.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 2. *Àmbit d'aplicació*
1. El present reglament és aplicable als funcionaris segons les condicions que s'estableixen en el present reglament, els titulars de les places dels llocs de treball proveïdes mitjançant lliure designació mentre duri la seva relació laboral, sense perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa, quan les formacions siguin d'interès per al lloc de treball.

2. El reglament també és aplicable als treballadors públics de caràcter interí que poden accedir-hi sempre i quan, sigui una formació de tipologia prioritària o complementària i relacionada amb el seu lloc de treball, prèvia aprovació de la Junta de Govern.

Capítol segon. Tipologies de formació

Article 3. *Formació prioritària*
1. S'entén per formació prioritària aquella que està constituïda per accions formatives planificades i no planificades, de caràcter obligatori amb l'objectiu de desenvolupar els coneixements i les habilitats necessàries per a les tasques pròpies del lloc de treball i adaptar-se als canvis. Aquesta tipologia de formació ha d'estar relacionada amb el lloc de treball.

2. La formació prioritària està subjecta a la disponibilitat pressupostària i pot ser sol·licitada pel personal amb el vist i plau de la Direcció o determinada per les necessitats derivades del lloc de treball.

3. Tenen consideració de formació prioritària les compreses en les tipologies següents:

- Formació inicial d'acollida al lloc de treball,

- Formació destinada a adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball,

- Formació destinada a desenvolupar els requeriments competencials establerts al manual funcional de llocs de treball,

- Formacions destinades a requeriments tècnics i/o competencials per a col·lectius específics o col·lectius funcionalment homogenis,

- Formació per facilitar l'ampliació i l'actualització contínues de coneixements generals i específics, responent a les necessitats del personal, del lloc de treball i de l'Administració comunal, adaptant els recursos humans als canvis, i potenciant-ne el desenvolupament,

- Formacions en seguretat i salut en el treball,

- Formació en llengua catalana.

Article 4. *Formació complementària*
1. S'entén per formació complementària aquella que no es pot incloure entre les actuacions formatives prioritàries, és de caràcter voluntari i pot estar, o no, relacionada amb el lloc de treball en funció de la finalitat i dels objectius pedagògics. Té com a objectiu millorar el nivell general de formació del personal.

2. Està subjecta a la disponibilitat pressupostària. Pot ser sol·licitada pel personal amb el vist i plau de la Direcció.

3. Tenen consideració de formació complementària les compreses en les tipologies següents:

- Formacions relacionades amb el lloc de treball que tinguin com a objectiu el desenvolupament de coneixements, habilitats o capacitats complementàries o addicionals a les que s'estableixen en les descripcions del manual funcional de llocs de treball,

- Formacions que tot i no estar relacionades amb el lloc de treball, permeten promoure el desenvolupament personal i professional dels treballadors públics per assolir els objectius organitzatius del Comú d'Encamp,

Dipòsit legal: AND.2-2015

- Formacions acadèmiques reglades, màsters, postgraus o cursos d'especialització, reglats o no reglats, i processos de validació dels aprenentatges basats en l'experiència professional, que porten a l'obtenció d'una acreditació o títol.

Article 5. *Formació planificada i formació no planificada*
1. La formació planificada està constituïda per accions formatives establertes dins la planificació anual o plurianual del Pla Integral de Formació, d'ara en endavant PIF, per tal de cobrir les necessitats formatives detectades prèviament i tenint en compte la disponibilitat pressupostària.

2. La formació no planificada està constituïda per accions formatives derivades de necessitats detectades posteriorment a l'elaboració del PIF, de caràcter puntual, o formacions detectades que plantegin dificultats per planificar-se amb l'antelació suficient, sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària.

Article 6. *Formació relacionada i formació no relacionada amb el lloc de treball*
1. La formació relacionada amb el lloc de treball és la que rep el personal per tal de desenvolupar els coneixements, habilitats i capacitats necessàries per a les tasques pròpies del lloc que ocupa i adaptar-se als canvis.

2. La formació no relacionada amb el lloc de treball es compon de les accions de formació que permeten promoure el desenvolupament personal i professional dels treballadors públics per millorar el nivell general de formació del personal i assolir els objectius organitzatius.

Article 7. *Formació general i formació específica*
1. La formació general és la que es destina a assolir un nivell òptim de coneixements genèrics i a facilitar les eines i habilitats idònies que contribueixen al creixement integral de la persona.

2. La formació específica està estretament vinculada amb el lloc de treball i l'entorn laboral immediat d'una persona, contribuint, per tant, al desenvolupament de les seves competències professionals.

Article 8. *Formació interna i formació externa*
1. La formació interna és l'organitzada i impartida directament pel personal del Comú. Per tal d'optimitzar els recursos, potenciar l'experiència pròpia i el coneixement, es prioritza la formació interna.

2. La formació externa és l'organitzada per entitats de formació externes que compleixin amb els requisits establerts en la demanda del Departament de Recursos Humans, quan el Comú no pot cobrir les seves necessitats amb formadors/es interns/es.

Capítol tercer. Marc general de la Formació

Article 9. *Pla Integral de Formació*
1. El Pla Integral de Formació, d'ara en endavant PIF, és l'instrument a partir del qual es defineixen les actuacions formatives qualificades de prioritàries, així com les especificitats d'aquesta prioritat. El PIF s'elabora anualment o plurianual a partir d'una metodologia de treball i l'anàlisi de necessitats formatives.

És el marc que inclou la formació prioritària del personal del Comú d'Encamp segons les necessitats formatives de cada departament, en funció dels objectius estratègics del Comú i de la disponibilitat pressupostària. Està format pel conjunt coherent i ordenat d'accions formatives previstes a realitzar durant el període de referència.

2. El projecte del PIF se sotmet a la consideració dels directors dels departaments perquè en consensuïn el contingut. També es posa en coneixement de la representació del personal per tal que hi pugui formular les seves observacions. Es presenta a la Comissió de Recursos Humans i posteriorment a la Junta de Govern per a la seva aprovació i publicació interna.

3. El Departament de Recursos Humans supervisa el projecte amb els directors de cada departament, per tal d'homogeneïtzar-ne el contingut i determinar les prioritats de les accions formatives en cada cas.

Dipòsit legal: AND.2-2015

4. El Departament de Recursos Humans és el responsable de dissenyar, desenvolupar i avaluar les accions formatives del personal afectat pel present reglament d'acord amb les funcions següents:

a) detectar, confeccionar i formalitzar les necessitats formatives del personal per definir el PIF i fer-ne el seguiment,

b) fer partícips als directors de departaments en la detecció de les necessitats formatives,

c) vetllar per l'acompliment i desenvolupament tècnic i operatiu del PIF i de les seves normes,

d) confeccionar i gestionar el pressupost anyal de formació,

e) garantir la realització de la memòria anyal de la formació,

f) definir els criteris i requisits a complir per part de les persones formadores/instructores o proveïdores externes,

g) dur a terme la valoració de l'equip de les persones formadores/instructores i/o dels proveïdors externs,

h) mesurar, si escau, l'impacte de la formació en el desenvolupament de les competències pròpies del Comú:
- Nivell de satisfacció dels participants,
- Nivell de retenció i comprensió dels continguts,
- Transferència dels coneixements i/o habilitats al lloc de treball.

Article 10. *Accions formatives*
1. Tipus d'accions formatives

Tenen la consideració d'accions formatives les compreses en les tipologies següents:

a) cursos: conjunt d'ensenyaments articulats destinats a la transmissió de continguts científics, tècnics, culturals, pedagògics, etc., preestablerts i corresponents a uns objectius previs orientats cap a la capacitació dels assistents.

b) seminaris/jornades: activitats docents en les quals, mitjançant el treball en comú d'experts d'assistents, s'aprofundeix de forma participativa en el coneixement d'una disciplina o matèria concreta.

c) Congressos/conferències: activitats de transmissió de coneixements d'una determinada matèria amb la finalitat d'exposar i reflexionar sobre la mateixa i destinats a un grup de persones d'una especialitat o afer comuns.

d) espais d'autoaprenentatge: indrets dissenyats per a l'estada i la posada a disposició de l'usuari dels mitjans tècnics materials, destinats a la formació i l'aprenentatge.

e) entrenaments: conjunt d'activitats de caràcter pràctic que poden incloure, entre d'altres, exercicis, maniobres i pràctiques en serveis.

f) estades pràctiques: períodes formatius destinats a conèixer, observar i contrastar altres estructures organitzatives.

g) reciclatges: cursos destinats a mantenir actualitzats els coneixements en un àmbit específic.

h) acció informativa: qualsevol tipus d'ensenyament que es proporciona amb la finalitat d'informar sobre canvis en matèries d'interès pels treballadors/es públics.

2. Paràmetres de les accions formatives

a) el formador/a, en qualitat de persona que participa en el disseny de la formació, desenvolupament, impartició i avaluació d'uns coneixements, habilitats i/o competències.

b) l'assistent, en qualitat d'agent actiu i participatiu, receptor dels coneixements, habilitats i/o competències.

c) els objectius pedagògics, orientats a la capacitació dels assistents i a la millora de les competències.

Dipòsit legal: AND.2-2015

d) el contingut específic (científic, tècnic, cultural, pedagògic, etc.) preestablert.

e) la metodologia emprada per impartir la formació, incloent el tipus d'avaluació.

f) la durada, determinada per l'organització en funció de l'acció formativa.

g) els recursos determinats pel formador/a, la ubicació i el lloc de realització, i el canal a través del qual es realitza l'acció formativa.

Article 11. *Registre de les accions formatives*
1. El Departament de Recursos Humans disposa del registre d'accions formatives. En el qual s'Inscriuen totes les accions formatives realitzades.

2. Cada persona disposa del seu registre personal on queden recollides totes les accions formatives realitzades en la seva trajectòria laboral al Comú.

3. També s'inscriuen al registre, la participació a seminaris, congressos, jornades, conferències i accions informatives, així com totes les formacions impartides per altres entitats públiques o privades que no hagin expedit un certificat o diploma. En aquest últim cas, per poder registrar aquestes formacions, l'assistent ha d'aportar una acreditació que contingui: la data d'inici i finalització del curs, objectius, nombre d'hores lectives i en cas d'avaluació, si és apte o no, o la puntuació.

4. Correspon al Departament de Recursos Humans registrar totes les accions formatives o informatives previstes en els apartats anteriors.

Capítol quart. Gestió de la formació

Article 12. *Desenvolupament de la gestió de formació*
1. Origen de les necessitats formatives

Les demandes de formació del personal del Comú són trameses al Departament de Recursos Humans, mitjançant una sol·licitud segons el model de l'annex I. Poden ser formulades a proposta:

a) individual: quan la persona treballadora ho considera convenient per la seva formació i en fa la proposta al seu director/a que ha de donar el vistiplau a través de la signatura de la sol·licitud que s'ha de trametre al Departament de Recursos Humans. Aquesta ha de ser l'opció més recurrent pel que fa el plantejament de les propostes d'accions formatives.

b) dels directors/es: quan han detectat les necessitats formatives del personal que treballa sota la seva responsabilitat, i han de fer la proposta al Departament de Recursos Humans.

c) de col·lectius concrets: quan un grup de persones que pertanyen a un mateix departament, a una mateixa categoria professional o a grups de persones de l'organització federats sota un mateix projecte, consideren necessari formar-se per assolir l'èxit del projecte. Hauran de fer la proposta al director/a referent que ha de donar el vistiplau a través de la signatura de la sol·licitud.

d) del Departament de Recursos Humans: quan consideri convenient la cobertura de necessitats formatives partint de les necessitats detectades i/o del PIF.

e) dels programes formatius disponibles lligats a idiomes i/o tecnologies de la informació.

2. Còmput horari de la formació

a) les hores emprades per la formació prioritària, es consideren com a temps de treball a tots els efectes. Aquestes formacions s'estableixen preferentment dins de la jornada laboral. En cas que es realitzin fora de la jornada laboral, les hores d'assistència s'han de compensar en temps de descans equivalent, per mitjà de la redistribució horària.

b) les hores destinades a la formació complementària, relacionada amb el lloc de treball, han de realitzar-se fora de la jornada laboral. En cas que s'hagi de realitzar durant l'horari de treball, ha de ser amb

Dipòsit legal: AND.2-2015

el consentiment de la direcció del departament concernit i la direcció del Departament de Recursos Humans i se li pot exigir a la persona treballadora la recuperació de les hores invertides en aquesta formació.

c) les hores destinades a la formació complementària, no relacionada amb el lloc de treball, van a càrrec de la persona treballadora.

d) les hores destinades a formacions acadèmiques reglades, màsters, postgraus o cursos d'especialització, reglats o no reglats, i processos de validació dels aprenentatges basats en l'experiència, aniran a càrrec de la persona treballadora.

Article 13. *Memòria anual de les accions formatives*
L'informe de la memòria anual de formació analitza i quantifica el desenvolupament i resultats del PIF, com a mínim, a través de les dades següents:

- Número total d'accions formatives,
- Número total d'accions formatives per departament,
- Número total d'assistents a nivell general i per tipologia de formació,
- Total d'hores formatives per temàtica,
- Despeses totals i per acció formativa,
- Número de diplomes o certificats emesos derivats de l'avaluació,
- Resum qualitatiu i quantitatiu de les avaluacions dels formadors i/o instructors.

Article 14. *Avaluació de l'acció formativa*
L'avaluació de l'acció formativa i el seu impacte en els indicadors clau de gestió del Comú es pot fer a tres (3) nivells:

1. En acabar l'acció formativa, el Departament de Recursos Humans fa arribar a cada participant un correu amb l'enllaç per emplenar el qüestionari de nivell de satisfacció segons el model de l'annex II. Es disposa de set (7) dies hàbils per emplenar aquest qüestionari. Correspon al Departament de Recursos Humans, recollir, analitzar i arxivar les dades obtingudes.

2. Per valorar el nivell de retenció i comprensió dels continguts treballats en la formació, el formador/a, depenent de les condicions establertes, dissenya, realitza i corregeix una prova de nivell als participants.

3. Per valorar la transferència dels coneixements i/o habilitats al lloc de treball, el Departament de Recursos Humans, si escau, i tenint en compte les condicions establertes a la memòria justificativa, fa omplir, com a mínim, un qüestionari de transferibilitat a les persones que hagin participat a l'acció formativa, segons el model de l'annex III, que lliura al director/a en un temps no inferior a tres (3) mesos i fins a sis (6) des de la finalització de l'acció formativa.

Capítol cinquè. Procediment administratiu

Article 15. *Expedient de formació*
Per aprovar la demanda de participació en una acció formativa, és necessari la gestió d'un expedient que consta dels documents següents:

1. El formulari de la sol·licitud i memòria justificativa, on s'exposen les principals característiques de l'acció formativa, els costos associats i els motius pels quals se sol·licita en relació amb les necessitats del comú, del lloc de treball i/o de la persona sol·licitant, segons el model de l'annex I.

2. La informació específica complementària relativa al programa.

3. Tota aquella documentació administrativa que s'escaigui a petició del Departament de Recursos Humans.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 16. *Procediment d'una demanda de formació no planificada*
S'ha de lliurar la sol·licitud degudament emplenada segons el model de l'annex I al Departament de Recursos Humans, signada per la persona interessada. Ha de portar el vistiplau del director/a per la posterior valoració i validació del Departament de Recursos Humans.

Article 17. *Atorgament de l'autorització de la formació*
El Departament de Recursos Humans, mitjançant la Comissió de Recursos Humans, proposa a la Junta de Govern les accions formatives prioritàries i complementàries, tenint en compte la disponibilitat pressupostària i en aplicació dels criteris d'urgència, oportunitat, prioritat i import.

És competència de la Junta de Govern aprovar o denegar de forma motivada l'autorització de la formació previ informe del Departament de Recursos Humans.

Article 18. *Tramitació del pagament*
Finançament de despeses:

1. El pagament de les formacions es fa sempre prèvia autorització de la Junta de Govern conjuntament amb la demanda segons el document de l'annex I. El Departament de Recursos Humans sol·licita el corresponent finançament per matriculació.

2. En cas que es requereixi el pagament de dietes i/o desplaçaments, l'interessat ha de presentar la documentació amb un mínim de 15 dies d'antelació al Departament de Recursos Humans per tal que es puguin fer els corresponents tràmits, als efectes de poder avançar la quantitat sol·licitada, segons els imports establerts al Reglament de sistemes de compensació del Comú d'Encamp relatius als conceptes no salarials.

3. Les despeses generades, s'han de justificar i presentar al Departament de Recursos Humans en un termini màxim de quinze (15) dies naturals a comptar de la data de finalització de l'acció formativa.

4. Si la documentació no es presenta en els terminis establerts, la persona que sol·licita ha d'avançar els diners i posteriorment el Comú realitza l'ingrés sempre i quan la quantitat sol·licitada estigui correctament justificada amb la factura corresponent.

5. En qualsevol cas, la inscripció a l'activitat formativa sempre és a càrrec de la persona que sol·licita.

6. Es pot obtenir el pagament anticipat d'una acció formativa ja autoritzada sempre que la petició estigui presentada al Departament de Recursos Humans amb una anticipació d'almenys trenta (30) dies naturals a la data en què s'hagi de fer efectiu el pagament.

7. La tramitació del pagament de la formació, que no hagi estat gestionada directament pel Departament de Recursos Humans i/o no estigui inclosa en el PIF, es realitza en finalitzar la formació, prèvia aprovació de la Junta de Govern, i una vegada presentat el certificat i/o titulació de superació de la mateixa i la presentació de la factura corresponent. En cas de no superació i/o no aprofitament de la formació, el Comú no reemborsa l'import de la mateixa.

Article 19. *Control d'assistència*
1. L'absència a les accions formatives només es pot justificar per coincidència amb les causes següents:

a) absències al lloc de treball ja justificades de conformitat amb la normativa establerta,

b) reunions o actes del servei de caràcter urgent o sobrevingut, degudament motivat per escrit, l'assistència als quals hagi estat sol·licitada pel superior immediat o director/a,

c) coincidència amb altres accions formatives o convocatòria d'exàmens,

2. Tota absència ha d'estar degudament justificada amb la presentació d'un full d'absència (segons el model de l'annex 4), al Departament de Recursos Humans, dins del termini màxim de set (7) dies laborables a comptar del dia de l'absència, en el qual s'ha d'especificar el motiu, que ha d'esser justificat per causes lligades a situacions d'urgència o sobrevingudes. Si l'absència es pot preveure amb anterioritat a la formació ha de ser comunicada d'immediat per tal de poder optimitzar el nombre d'assistents.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. Si l'absència no està justificada i sobrepassa el vint per cent de la durada total de l'acció formativa, constitueix una falta disciplinària i pot ser sancionada de conformitat amb les disposicions contingudes a l'Ordinació de la Funció Pública del Comú d'Encamp.

Article 20. *Finançament segons tipologia formativa*
1. La formació prioritària és de caràcter obligatori i el 100% del cost és assumit pel Comú.

2. La formació complementària:

a) Si la formació està relacionada directament amb el lloc de treball: el 100% del cost és assumit pel Comú.

b) Si la formació no està directament relacionada amb el lloc de treball però és d'interès per al Comú d'Encamp: el 75% del cost és assumit pel Comú.

c) En el cas de les formacions acadèmiques reglades, màsters, postgraus o cursos d'especialització, reglats o no reglats, i processos de validació dels aprenentatges basats en l'experiència professional:
- Relacionats directament amb el lloc de treball: el 75% dels primers 3.000€ i el 60% de la resta del cost, és assumit pel Comú,
- No relacionats directament amb el lloc de treball, però d'interès per al Comú d'Encamp: el 50% dels primers 3.000€ és assumit pel Comú.

En els supòsits b) i c) aquest finançament queda condicionat a la superació del curs o de la formació escaient i a la presentació del certificat o el títol del nivell assolit.

3. El cost derivat de les dietes i els desplaçaments, dins i fora del Principat d'Andorra com a conseqüència de l'assistència a una acció formativa prioritària, s'abonarà segons els imports establerts al Reglament de sistemes de compensació del Comú d'Encamp relatius als conceptes no salarials. En el cas de la formació complementària, el Comú no es farà càrrec del cost addicional del material, ni de les dietes i desplaçaments.

4. El comú no es farà càrrec de formacions complementàries que no estiguin relacionades amb el lloc de treball i que no tinguin com objectiu la promoció del desenvolupament personal i professional dels treballadors públics per assolir els objectius organitzatius.

Article 21. *Finançament subjecte a contracte o permanència*
1. En cas que la formació aprovada i autoritzada tingui un cost igual o superior a 3.000€ per persona s'establirà una amortització i permanència no inferior a dos (2) anys, des de la finalització del curs. En cas que la persona deixi de formar part de la plantilla del Comú de manera unilateral abans del temps establert, ha de satisfer la diferència de l'esmentada amortització, per un període equivalent a un mes per a cada 500€ invertits per persona i acció formativa. El Comú pot reclamar l'import que resti per amortitzar.

2. Les condicions d'amortització i permanència han de quedar formalitzades mitjançant la signatura d'un document entre la persona i el Comú, segons el model de l'annex V, que s'ha d'adaptar en funció de cada cas.

Capítol sisè. Drets i Deures

Article 22. *Drets*
El personal del Comú com a assistent a una acció formativa té dret a:

a) rebre una formació de qualitat, d'acord amb la programació establerta, que garanteixi el desenvolupament de tots els aspectes professionals i humans necessaris per al compliment eficaç de les funcions encomanades.

b) rebre un tracte respectuós de la resta de participants així com de les persones formadores/instructores.

c) ser informat dels objectius de l'activitat formativa i dels criteris amb què serà avaluat.

d) exposar individualment, per escrit al Departament de Recursos Humans, qualsevol queixa, reclamació o suggeriment que consideri oportuns.

Dipòsit legal: AND.2-2015

e) obtenir un diploma o certificat que acrediti la superació d'una activitat formativa o, si escau, la participació en aquesta.

f) la revisió de les seves qualificacions.

g) actualitzar les habilitats i els coneixements per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball i adaptar-se als canvis de l'entorn.

h) realitzar les accions formatives obligatòries dins de l'horari laboral, sempre que sigui possible, excepte les formacions que no estiguin relacionades directament amb el lloc de treball, que es fan sempre fora d'aquest horari.

i) gaudir dels permisos d'absència per a la realització d'exàmens de formació relacionats amb el lloc de treball.

Article 23. *Deures*

1. El personal del Comú com a assistent a una acció formativa té el deure de:

a) formar-se pel lloc específic de treball que ocupa i pel seu propi creixement i desenvolupament personal. La persona treballadora ha de ser la primera interessada en ampliar i actualitzar els seus coneixements, i millorar les seves habilitats.

b) sol·licitar i efectuar la formació dins del Principat d'Andorra, sempre que sigui possible.

c) mantenir un tracte respectuós envers els companys i els formadors/instructors.

d) assistir amb caràcter obligatori i amb aprofitament a totes les activitats formatives del Comú en què estigui convocat; ha de ser puntual i complir íntegrament el seu horari.

e) assistir a totes les accions formatives en què estigui convocat i complir amb una assistència mínima del 80% o bé, el que vingui determinat pels requisits establerts a la memòria justificativa.

f) realitzar les proves d'avaluació que formin part del procés de formació.

g) comunicar el motiu de la no assistència segons els criteris establerts al present reglament.

h) fer un ús correcte del material i les instal·lacions destinades a la formació.

i) abstenir-se de qualsevol pràctica o d'utilitzar qualsevol mitjà amb finalitats fraudulentes en la realització de les proves d'avaluació.

j) participar de manera activa en l'acció formativa i, posteriorment, aprofitar les competències adquirides pel desenvolupament del seu lloc de treball.

k) difondre els coneixements i les habilitats adquirides en totes les accions formatives subvencionades pel Comú d'Encamp.

l) lliurar al Departament de Recursos Humans una còpia del document acreditatiu de les formacions realitzades que siguin d'interès per la seva carrera professional.

m) signar un document / contracte de formació amb el Comú en cas que el cost total de la formació superi els 3.000€ per persona.

2. Els directors han de promoure i organitzar el treball del departament per tal de facilitar la participació del personal a totes aquelles accions formatives necessàries, organitzades pel Comú, i també aquelles que promoguin el seu desenvolupament professional i que siguin d'interès per l'Organització, sempre que hagin estat aprovades per la Junta de Govern.

Disposició addicional primera

L'incompliment de qualsevol dels aspectes d'aquest reglament serà tractat segons allò que estableix l'Ordinació de la funció publica del Comú d'Encamp vigent.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Disposició addicional segona

En tot allò no previst específicament en el present reglament, serà d'aplicació el previst a l'Ordinació de la funció publica del Comú d'Encamp vigent.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior en relació a la formació del personal adscrit al Comú d'Encamp que s'oposin al contingut del present reglament.

Disposició final

Aquest Reglament entra en vigor al dia següent de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 28 de setembre del 2023

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015

Annex I. Sol·licitud de formació i memòria justificativa de l'acció formativa

Dades generals	
Persona sol·licitant	
Persona/es que assistirà/an	Lloc de treball que ocupa/en

Especificitats de la formació	
Títol de la formació*	
Lloc de impartició	
Dates i horari de realització	
Nom de l'empresa o formador/a	
Cost de la formació per persona	
Despeses associades (dietes, transport, allotjament,...)	

**cal adjuntar programa formatiu*

Impacte en el lloc de treball (especificar els motius i les millores amb relació al saber, saber fer i/o saber estar que obtindrà cada participant amb relació al seu lloc de treball)

1

Dipòsit legal: AND.2-2015

Nivell d'avaluació de l'acció formativa (a emplenar pel Departament de Recursos Humans)
Especificar la prova per valorar el nivell de retenció i comprensió dels continguts i el moment de realització. Especificar l'eina per valorar la transferència en el lloc de treball i el moment de realització.

Data i signatura		
	Data signatura	Signatura
Persona sol·licitant		
Responsable immediat (conforme està assabentat)		
Director/a departament		
Director/a RH		

Dipòsit legal: AND.2-2015

Resolució de no acceptació (especificar la data i el motiu de no acceptació de l'assistència a l'acció formativa total o parcial de les persones demandants)	
Resolució d'acceptació	
Data d'aprovació de la demanda formativa	
Nom de la/les persona/es aprovades per assistir a la formació	
Cost total de la inscripció a la formació	
Cost total de les despeses associades	
Cost finançat pel Comú	
Temps d'amortització i condicions de permanència	

Observacions

Dipòsit legal: AND.2-2015

Annex II. Qüestionari de satisfacció

L'objectiu d'aquest qüestionari és avaluar la satisfacció de l'acció formativa. Consta de 16 ítems a valorar, del 0 al 5, essent el 0 la puntuació més negativa i el 5 la més positiva.

Dades de la formació	
Nom de la formació	
Dates realització	
Nom del/s formador/s	

Contingut de la formació	5	4	3	2	1	0
Compliment dels objectius definits						
Aplicació dels continguts al lloc de treball						
Adaptació a les teves necessitats						
Relació teoria/pràctica adequada						
Eficàcia de la metodologia de formació emprada						

Formador/instructor	5	4	3	2	1	0
Precisió i claredat en la seva exposició						
Efectivitat en la resolució de preguntes i dubtes						
Exemples i exercicis pràctics i adaptats						
Comprovació de la comprensió de continguts						
Afavoreix la motivació i participació						

Organització de la formació	5	4	3	2	1	0
Organització i coordinació						
Comoditat de l'espai de formació						
Temps i horari de la formació						
Suports pedagògics emprats						
Documentació facilitada						

Dipòsit legal: AND.2-2015

Valoració general de la formació	/10

Aspectes positius de la formació

Aspectes a millorar de la formació

Accions formatives d'interès pel vostre lloc de treball

Dipòsit legal: AND.2-2015

Annex III. Qüestionari de transferibilitat

Qüestionari de transferibilitat del participant

L'objectiu d'aquest qüestionari és avaluar la transferència de coneixements de l'acció formativa al lloc de treball, és a dir, si en el vostre treball actual apliqueu i us resulten d'utilitat els coneixements adquirits i les pràctiques realitzades durant el curs. Consta d'11 ítems a valorar, del 0 al 5, essent el 0 la puntuació més negativa i el 5 la més positiva (0/ gens 1/molt poc, 2/poc, 3/mitjanament, 4/bastant i 5/molt).

Nom i Cognoms:		
Departament / Secció:		
Lloc de treball:		
Acció formativa:		
Data de realització:		

	Qüestions a valorar						
1.	He aplicat la formació rebuda	5	4	3	2	1	0
2.	He millorat la qualitat del meu treball						
3.	He millorat el rendiment i l'eficàcia en el meu treball						
4.	He posat en pràctica alguna innovació						
5.	La formació m'ha permès reduir els errors						
6.	La formació és útil per al treball que desenvolupo habitualment						
7.	He millorat aspectes com els coneixements, les habilitats, el grau de motivació i la iniciativa en el meu treball després de la formació						

6

Dipòsit legal: AND.2-2015

8. Els aspectes anteriors han millorat el clima laboral i han augmentat el rendiment en el treball de la meva unitat						
9. D'alguna manera, se'm reconeix explícitament o implícita les millores aconseguides en el meu treball després de la formació						
10. L'entorn de treball em facilita l'aplicació de la formació rebuda						
11. Disposo dels recursos necessaris (eines de recolzament i tecnologia adequada) per aplicar els coneixements adquirits en el meu lloc de treball						

	Observacions *(afegiu qualsevol comentari que no s'hagi recollit en les qüestions anteriors)*

Data i signatura:		

Dipòsit legal: AND.2-2015

Qüestionari de transferibilitat del responsable immediat

L'objectiu d'aquest qüestionari és avaluar la transferència de coneixements de l'acció formativa realitzada pels treballadors/res al lloc de treball, per saber si els coneixements adquirits i les pràctiques realitzades durant el curs s'apliquen en el lloc de treball i resulten d'utilitat. Consta d'11 ítems a valorar, del 0 al 5, essent el 0 la puntuació més negativa i el 5 la més positiva i d'un apartat descriptiu sobre els aspectes que han millorat arran de l'acció formativa.

Nom i cognoms del responsable immediat:	
Lloc de treball del responsable immediat:	
Acció formativa avaluada:	
Treballador/a participant:	
Data de la formació:	

	Qüestions a valorar					
1. Ha aplicat la formació rebuda	5	4	3	2	1	0
2. Ha millorat la qualitat del seu treball						
3. Ha millorat el rendiment i l'eficàcia en el seu treball						
4. Ha posat en pràctica alguna innovació						
5. La formació li ha permès reduir els errors						

8

Dipòsit legal: AND.2-2015

6. La formació és útil per al treball que desenvolupa habitualment						
7. Ha millorat aspectes com els coneixements, les habilitats, el grau de motivació i la iniciativa en el seu treball després de la formació						
8. Els aspectes anteriors han millorat el clima laboral i han augmentat el rendiment en el seu lloc de treball						
9. D'alguna manera, se li reconeix explícitament o implícita les millores aconseguides en el seu treball després de la formació						
10. L'entorn de treball li facilita l'aplicació de la formació rebuda						
11. Disposa dels recursos necessaris (eines de recolzament i tecnologia adequada) per aplicar els coneixements adquirits en el meu lloc de treball						

Aspectes en què ha millorat el treballador després de l'acció formativa

Data i signatura:	

9

Dipòsit legal: AND.2-2015

Annex IV. Absència de la formació

Els motius pels quals es pot justificar una absència son:

a) absències al lloc de treball ja justificades de conformitat amb la normativa establerta.

b) reunions o actes del servei de caràcter urgent o sobrevingut, degudament motivat per escrit, l'assistència als quals hagi estat sol·licitada pel superior immediat o director/a.

c) coincidència amb altres accions formatives o convocatòria d'exàmens.

Dades personals	
Nom i cognoms	
Departament	
Lloc de treball	

Absència	
Acció formativa	
Motiu*	Personal..... Laboral..... De força major.....
Dia/es	
Franja horària de l'absència	

**cal adjuntar document acreditatiu , si s'escau*

Data i signatura		
	Data signatura	Signatura
Persona sol·licitant		
Director/a departament		

Dipòsit legal: AND.2-2015

Annex V. Condicions d'amortització i permanència

Encamp,.....

Reunits d'una part, el Sr/ la Sra....., , cònsol major/secretari general, actuant en aquest acte en nom i representació del Comú d'Encamp, de conformitat amb l'acord de Junta de Govern de data .....

I, d'altra part, el Sr./la Sra....., major d'edat, de nacionalitat....., titular del passaport número....., amb domicili a..... actuant en aquest acte en nom i interès propis.

Les parts, reconeixent-se la capacitat legal necessària per a l'atorgament d'aquest contracte,

Exposen:

I. Que s'ha autoritzat la formació sol·licitada pel Sr./per la Sra....., per realitzar un curs/..... per a l'obtenció de la titulació....., durant el període comprès entre el dia..... i el dia.....

II. Que reunint les condicions necessàries per a l'atorgament del present contracte, acorden formalitzar-lo d'acord amb els següents pactes:

1. Primer. El Sr./ la Sra. realitzarà el curs/..... per a la formació.....
2. Segon. L'organisme encarregat de realitzar aquesta formació és.....
3. Tercer. Per tota la durada estipulada en el programa de formació, el qual s'adjunta al present contracte com a annex, la dedicació ha de ser compartida, si escau, entre l'emplaçament en què té lloc la formació i les dependències del Comú d'Encamp, durant..... Mentre duri la formació, la persona contractada s'absentarà els dies necessaris per a l'assistència al curs/.....
4. Quart. Aquest contracte tindrà la durada....
5. Cinquè. En aquest acte, el Sr./la Sra..... s'obliga a seguir prestant els seus serveis per compte del Comú d'Encamp durant..... posteriors a la data de finalització del programa de formació. La indemnització per l'incompliment

11

Dipòsit legal: AND.2-2015

d'aquesta obligació de permanència es fa d'acord amb les condicions estipulades a l'article 21 del reglament de formació del Comú d'Encamp.

6. Sisè. La persona contractada haurà de reemborsar al Comú d'Encamp tots els costos ocasionats per la mateixa quantitat que el Comú hagi pogut fer efectius durant aquest període en els supòsits següents:
    a. No haver superat el curs de formació objecte del present contracte, excepte que la no superació sigui conseqüència de causa degudament justificada. Per tal d'acreditar-ne la superació, cal que el Sr./la Sra..... aporti en finalitzar el curs un certificat que acrediti aquest punt, expedit pel centre que imparteix la formació.
    b. La rescissió del contracte, per acomiadament justificat, o per qualsevol altre motiu imputable a la persona.
7. Setè. Per a tots els dubtes i les qüestions a què pugui donar lloc la interpretació, l'aplicació o l'execució del present contracte, les parts se subjecten a un procediment arbitral intern del Comú d'Encamp, i subsidiàriament a la jurisdicció dels tribunals andorrans, als quals se sotmeten les parts amb renúncia expressa de seu propi fur, si fos un altre.

I, en prova de conformitat, signen-al peu del darrer full- i rubriquen-al marge esquerre de l'altre- el present document, redactat en dos fulls de paper comú, escrits per una sola cara, per duplicat i a un sol efecte, al lloc i la data esmentats al començament.

La persona interessada Cònsol major/Secretari general

12

Dipòsit legal: AND.2-2015